

1512083-03.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... meses de reclusão para o crime de roubo e 02 anos e 08 meses de reclusão para o crime de uso de documento falso. Em razão do concurso de pessoas, aumento a pena do crime de roubo em mais 1/3, alcançando-se definitivamente a pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Não há causas gerais de aumento ou diminuição para o crime de uso de documento falso. Fixo a pena de multa, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1512083-03.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2137247/2022 - 08º D.P. BRAS, 25085695 - 08º D.P. BRAS, 2137247 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO DA SILVA KOGISO

Vítima:

GUIXIANG ZHU

1. INÍCIO: A audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi realizada em 14 de dezembro de 2022, às 16 horas, sob a presidência do MM. juiz de direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta às gravações que acompanham o presente termo.

2. CHAMADA DAS PARTES E TESTEMUNHAS: feita a chamada das partes e testemunhas, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dr. PEDRO FERNANDES CASTELO MACIEL

B. Defesa: dra. KARINA SANTOS SALVADOR, defensora pública do Estado.

C. Acusado: MARCIO DA SILVA KOGISO, preso no Centro de Detenção Provisória Chácara Belém I.

D. Vítima: GUIXIANG ZHU ausente, pois não foi localizada (fls. 202 e 209), tendo as partes desistido de sua oitiva (fls. 212 e 217).

E. Testemunhas: WILLIAM MAGNANI FERNANDES e FABIO BASSAN DE JESUS FERREIRA.

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Não foi apresentado nenhum requerimento.

4. OCORRÊNCIAS: As partes desistiram da oitiva da vítima (fls. 212 e 217), o que

foi devidamente homologado. Foram inquiridos os policiais militares WILLIAM MAGNANI FERNANDES e FABIO BASSAN DE JESUS FERREIRA. Na sequência, foi assegurado ao acusado e à defensora contato reservado e sigiloso na sala virtual pelo tempo solicitado e na ausência dos demais participantes. Retomados os trabalhos, o réu foi interrogado. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais, que foram registradas em sistema audiovisual. O MM. juiz proferiu sentença, nos seguintes termos: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou MARCIO DA SILVA KOGISO, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 157, § 2º, II, e 304, c.c. o artigo 297, todos do Código Penal, em concurso material de infrações. A denúncia foi recebida. O acusado foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação. Seguiu-se a instrução probatória com a inquirição de testemunhas e interrogatório do acusado. Em debates orais, o Ministério Público insistiu na condenação do acusado, com a imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. A defesa requereu a absolvição do crime de roubo ao argumento de fragilidade probatória e em relação ao crime de uso de documento falso ao argumento de inexistência de crime e, de forma subsidiária, a aplicação da pena-base no mínimo legal e a imposição de regime prisional diverso do fechado. É O RELATÓRIO. Decido. A pretensão acusatória é integralmente procedente. Encerrada a instrução, existem provas seguras da prática do crime de roubo em concurso de pessoas e uso de documento falso, na forma narrada na denúncia. A materialidade delitiva decorre do auto de exibição e apreensão do aparelho telefônico e do laudo pericial, a cargo do Instituto de Criminalística, que atestou a falsidade do documento. A autoria delitiva também é incontroversa. A vítima prestou declarações na fase policial e, naquela oportunidade, descreveu os fatos de forma coerente e segura e reconheceu formalmente o acusado como autor do delito. Estava transitando pela rua com seu aparelho celular nas mãos, quando dois indivíduos se aproximaram, um deles a empurrou enquanto o outro puxou o aparelho celular que estava em suas mãos. Ambos os indivíduos saíram correndo e ela começou a gritar por ajuda. Policiais militares que passavam pelo local conseguiram deter um deles que corria com seu aparelho celular em mãos. Apresentada ao indivíduo, ainda no local dos fatos, reconheceu o indiciado detido como aquele que puxou o aparelho de suas mãos. Seu aparelho celular foi recuperado. Em juízo, não se fez possível a oitiva da vítima, pois estrangeira e retornou para seu país, China, sem indicar o endereço. Nada obstante, as declarações prestadas em sede policial foram confirmadas em juízo por outros elementos de convicção. Os policiais militares relataram que ouviram gritos da vítima e viram o acusado correndo e o abordaram imediatamente e localizaram o aparelho roubado. Esclareceram que a vítima reconheceu o acusado no local dos fatos e ele, quando indagado, apresentou um documento falso. Percebe-se, pois, que o acusado foi preso imediatamente após a subtração e, naquele momento, a vítima já o apontou como autor do roubo, repetindo o reconhecimento na delegacia. A negativa de autoria do acusado, por outro lado, é absolutamente fantasiosa, eis que não esclareceu porque estava correndo e porque carregava o aparelho roubado. Em relação ao uso de documento falso, o acusado confirmou que o apresentou aos policiais, isto é, fez uso, incorrendo no verbo típico. A falsificação não era grosseira, como se verifica do laudo pericial, e autodefesa não autoriza conduta dessa natureza, como reiteradamente já decidiu o E. STJ. Daí a integral procedência da denúncia. Nesses termos, passo à fixação da pena. Não há necessidade de majoração da pena-base em razão de nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal. Fixo, portanto, a pena-base no mínimo legal para cada um dos delitos. O acusado possui mais de uma condenação anterior, inclusive por crime análogo, como se verifica de sua vastíssima folha de antecedentes. O número de condenações e a natureza específica da reincidência justifica majoração em 1/3, alcançando-se neste momento a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão para o crime de roubo e 02 anos e 08 meses de reclusão para o crime de uso de documento falso. Em razão do concurso de pessoas, aumento a pena do crime de roubo em mais 1/3, alcançando-se definitivamente a pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Não há causas gerais de aumento ou diminuição para o crime de uso de documento

falso. Fixo a pena de multa, observando os mesmos critérios acima apontados, em 17 dias multa para o crime de roubo e 13 dias multa para o crime de uso de documento falso, tudo fixado no mínimo legal, em vista da situação econômica do acusado. O acusado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, em razão da reincidência e do montante de pena imposto. ASSIM SENDO, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR M.D.S.K., qualificado nos autos, ao cumprimento de 9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, fixados no mínimo legal, por ofensa ao disposto nos artigos 157, § 2º, II, e 304, c.c. o artigo 297, todos do Código Penal, em concurso material de infrações. O acusado não poderá recorrer em liberdade, pois ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Anoto, nesse ponto, que o acusado é multirreincidente, ainda se encontra em cumprimento de pena, estava foragido do sistema prisional e praticou o crime de uso de documento falso justamente para livrar do cumprimento da pena, o que bem evidencia a necessidade da prisão e a impossibilidade de adoção de qualquer medida cautelar menos grave que a prisão preventiva. Autorizo a destruição do documento falso apreendido nos autos. Comunique-se. Sentença proferida e publicada em audiência. Saem os presentes intimados."

O Ministério Público afirmou o desejo de NÃO RECORRER, enquanto o acusado e a defesa a intenção de RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: "Em vista da ausência de recurso por parte da acusação, o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença em relação ao Ministério Público ocorreu nesta data (14 de dezembro de 2022). Recebo o recurso da defesa. Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública do Estado para a apresentação das razões e, em seguida, ao Ministério Público para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as anotações necessárias. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória. Saem os presentes intimados."

As gravações da audiência foram importadas para o sistema informatizado SAJ-PG5, conforme o disposto no Comunicado Conjunto 1350/2020, e encontram-se vinculadas a este termo.

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, REGINA KEICO HACHISUCA, Escrevente Técnico Judiciário, digitado e conferido, assinado digitalmente pelo MM. juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a assinatura dos demais presentes.